

1005275-58.2020.8.26.0309

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Gustavo Pisarewski Moisés

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... - Tratando-se de veículo objeto de roubo não há que se falar em exigência de pagamento de taxa referente à sua estadia. Recursos improvidos'. (Apelação Cível nº 938.343- 5/8-00, 2ª Câmara de Direito Público, rel. Des. LINEU PEINADO, v. u., j. 17/11/2009). 'MANDADO DE SEGURANÇA - Apreensão do veículo objeto de roubo - Exigência de pagamento de despesas com remoção e estadia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

Vara da Fazenda Pública

Senador Fonseca 957, Jundiaí - SP - cep 13201-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005275-58.2020.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005275-58.2020.8.26.0309

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

João Gladson Barros Costa

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Pisarewski Moisés

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por JOÃO GLADSON BARROS COSTA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FESP, pretendendo a parte autora, em suma, a condenação do réu ao pagamento de uma indenização por danos materiais e morais, em decorrência da manutenção ilegal da apreensão do seu veículo, com pedido de tutela de urgência, para liberação imediata do veículo, que teria sido apreendido por autoridade policial civil, independente do recolhimento de qualquer taxa, tarifa ou despesa, inicial a fls. 01/08, documentos a fls. 09/13.

Segundo narra a inicial, em síntese: 'O autor é proprietário do veículo Fiorino, Placa DRF 7363, RENAVAL 00852543344, ano 2005, cor branca'; 'ocorre que na data de 15/10/16 o autor trafegava pela Cidade de Jundiaí, eis que trabalha com o veículo que será descrito e foi abordado pelos policiais civis em via pública da referida cidade e conduzido à delegacia momento em que seu veículo sem qualquer

justificativa legal restou apreendido'; 'informa ainda o autor que no momento da apreensão do veículo o delegado informou que apenas liberaria o veículo após averiguação, porém o veículo permanece apreendido sem qualquer inquérito policial, boletim de ocorrências, denúncias, ou qualquer outro meio legal que justifique a informada apreensão, sendo que o veículo encontra-se apreendido no pátio'; 'outrossim esclarece ainda que o autor recentemente esteve presente no pátio da Delegacia para buscar o veículo e foi informado que só poderia retirar o veículo após o pagamento do pátio no importe de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), o que é absurdo tendo em vista que não há razão para que o veículo permanecesse apreendido, sendo certo que desde a apreensão ilegal o autor semanalmente tenta a liberação do Veículo' (sic).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, fls. 14/15.

O réu apresentou contestação batendo-se pela improcedência da ação, se não acolhido o arguido a título de preliminar, fls. 21/33, documentos a fls. 34/55.

O autor se manifestou em réplica, fls. 58/61.

Após, petições do autor a fls. 62/63 e 64, documento a fls. 65.

A fls. 66/67, o juízo determinou a suspensão do leilão do veículo de placas DRF 7363, a intimação do réu para prestar esclarecimentos nos autos, bem como a expedição de ofício à 2ª Vara Criminal local, para encaminhar cópia do inteiro teor do processo n. 000095147-2017.

Ato contínuo, sobreveio resposta da 2ª Vara Criminal local, fls. 73, informando que o processo solicitado é físico e está arquivado desde 20.07.2018, sendo necessário aguardar o seu desarquivamento, pelo que foi determinado que se providenciasse a ciência das partes e que fosse aguardado o prazo de 60 dias, fls. 77.

Na sequência, o réu informou a fls. 82/83 que o veículo foi leiloadado em 01.10.2020 e entregue ao comprador, não havendo como cumprir a decisão de fls. 66/67.

A fls. 89/96, o autor requereu "a nulidade do leilão e arrematação, ou, ao menos, a indenização do valor real do automóvel na época da venda" (sic).

O réu se manifestou ao final, afirmando que não houve descumprimento da decisão proferida a fls. 66/67, uma vez que o leilão ocorreu em outubro de 2020, anteriormente à decisão que determinou a sua suspensão, e discordou da modificação do pedido no estágio em que se encontra o feito.

A fls. 101/103, diante da notícia de que o veículo foi leiloadado em outubro de 2020 e entregue ao arrematante, fls. 82/83, deu-se por prejudicada a decisão de fls. 66/67, no que toca à determinação de suspensão do leilão do veículo, determinando-se nova intimação do réu para prestar esclarecimentos nos autos, bem como a expedição de novo ofício à 2ª Vara Criminal local, para encaminhar cópia do inteiro teor do processo n. 000095147-2017.8.26.309.

Ato contínuo, o réu prestou esclarecimentos a fls. 110 e a 2ª Vara Criminal local encaminhou cópia do inteiro teor do processo n. 000095147-2017.8.26.309 a fls. 113/207.

Ao final, manifestaram-se as partes a fls. 213 e 214/215.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De rigor o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Presentes estão as condições da ação e os pressupostos processuais, sem nulidade a ser sanada.

Em especial, a inicial nada tem de inepta, pois preenche suficiente e satisfatoriamente todos os seus requisitos legais mínimos, tanto a permitir ao juízo o exame do mérito da lide, quanto a permitir ao réu o amplo exercício de seu direito de defesa.

Da mesma forma, o pedido deduzido na inicial não é vedado, em tese e em abstrato, pelo ordenamento jurídico.

De outro lado, a via processual aqui adotada é adequada ao alcance da pretensão deduzida na inicial, tendo em conta, por principal, que o veículo apreendido foi leiloadado e já está em poder de terceiro de boa-fé, sendo que a resistência concreta externada pelo réu em contestação denota a existência da lide e a necessidade de ajuizamento da ação.

O mais toca ao mérito da lide e com ele se confunde.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

Vejamos.

A priori, e de plano, afasta-se a pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, nada do que narra a inicial é hábil a configurar quadro de dano moral indenizável, insuficiente para tanto mera situação de aborrecimento ou transtorno, bem como sentimento subjetivo de lesão.

O dano moral só se faz indenizável se e quando de ofensa relevante ao nome, à imagem, à honra ou a direito da personalidade do indivíduo, dentre o que não se insere em nada o que narra a inicial a respeito dos fatos ocorridos.

E diga-se também, afastando-se qualquer omissão, que mero descumprimento de obrigação legal ou contratual por si só não autoriza condenação por dano moral.

Nesse mesmo sentido:

“(...) - O mero inadimplemento contratual não acarreta danos morais. Precedentes. (...)” - Recurso Especial n. 803.950/RJ, 3ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Nancy Andrighi, j. 20.05.2010.

“CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido” - Recurso Especial n. 201414/PA, 3ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, m. v., relator para o acórdão Ministro Ari Pargendler, j. 20.06.2000.

“(...) Assim, de duas, uma: ou os autores são pessoas de extrema e exacerbada sensibilidade, ou então pretendem obter ganho sem causa e, portanto, ilícito, extraindo de um fato uma consequência jurídica que ele não tem. Valem para eles as poucas e sábias palavras proferidas nesta Corte pelo eminente Desembargador José Osório: 'Os aborrecimentos, percalços, pequenas ofensas, não geram o dever de indenizar. O nobre instituto não tem por objetivo amparar as suscetibilidades exageradas (...). Por outras palavras, somente o dano moral razoavelmente grave deve ser indenizado'. Não se vislumbra, em suma, conduta ilícita por parte da ré, nem são os fatos relatados pelos autores suficientemente graves a ponto de causarem danos morais” - Apelação n. 234.965-4/0, 7ª Câmara de Direito Privado do E.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Sousa Lima, j. 16.06.2004, JTJ-LEX 283/133.

"RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO. BANCO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - Reputa-se como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar - Não é qualquer aborrecimento, transtorno ou dissabor que enseja a reparação por danos morais - Hipótese na qual a prova constante dos autos não possibilita a formação de um juízo de certeza quanto às versões apresentadas, sendo que o ônus de provar o dano moral incumbia exclusivamente à parte autora - Sentença mantida Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não provido" - Apelação nº 0000120-02.2009.8.26.0140, 8ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Hélio Faria, j. 30.01.2013.

"INDENIZAÇÃO - VEÍCULO FURTADO NAS DEPENDÊNCIAS DE DELEGACIA DE POLÍCIA - Indenizatória de danos materiais e morais cumulada com repetição de IPVA - Veículo furtado em pátio de delegacia - Sentença concessiva de indenização por dano material e repetição de 1/12 do IPVA do exercício de 2013, declarando a inexigibilidade aos exercícios seguintes e o impedimento de inclusão do nome da autora no CADIN - Efeitos da revelia que não são aplicados à Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 320, II, do CPC/73 - Indenização do dano material - Correta a condenação ao pagamento do valor do veículo, indicado na Tabela FIPE (fevereiro/2014), com incidência de atualização monetária nos termos da Lei nº 11.960/09 - Indenização por dano moral - Não cabimento - Mero aborrecimento suportado pela autora, não restando configurado nenhum fato concretamente desabonador - Repetição do indébito - Quanto à atualização do valor de IPVA a ser repetido, aplicável a SELIC, com fundamento no art. 1º da Lei Estadual nº 10.175/98, a partir do trânsito em julgado e, para reposição total da perda inflacionária, a correção monetária deve incidir isoladamente no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, própria para os débitos da Fazenda Pública - Honorários advocatícios - Fixação no valor de 10% sobre o valor da condenação mantida, uma vez que condizente com a complexidade da causa e a necessidade de remunerar condignamente o profissional. Recursos não providos, sendo alterado, de ofício, o critério de atualização do valor do IPVA a ser restituído" - Apelação n. 1002365-50.2014.8.26.0606, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, v.u., relator Desembargador Spoladore Dominguez, j. 20.04.2016.

No que toca à responsabilidade do réu pelos danos materiais buscados na inicial, assiste razão ao autor.

Por certo, não há qualquer sentido em se exigir despesas de remoção ou estadia de pátio quando do recolhimento de veículo por conta de apreensão policial ou investigação criminal.

E isso porque, efetivamente, não há qualquer lastro legal à cobrança, em face do proprietário do veículo, de despesas de estadia desse veículo decorrente de apreensão policial derivada de inquérito ou investigação criminal.

Até o advento da Lei Federal n. 13.160/2015, a cobrança das despesas de estadia de veículo automotor em pátio, por apreensão policial decorrente de investigação criminal, era expressamente vedada pelo artigo 6º da Lei Federal n. 6.575/1978.

Confira-se:

"Art. 1º. Os veículos removidos, retidos ou apreendidos, com base nas alíneas e, f e g do art. 95, da Lei n. 5.108, de 21 de setembro de 1976, serão depositados em

locais designados pelo Departamento de Trânsito dos Estados ou repartições congêneres dos Municípios.

(...)

Art. 2º. A restituição dos veículos depositados far-se-á mediante o pagamento:

I - das multas e taxas devidas;

II - das despesas com a remoção, apreensão ou retenção, e das referentes a notificações e editais, mencionadas nos artigos subsequentes.

(...)

Art. 6º. O disposto nesta Lei não se aplica aos veículos recolhidos a depósito por ordem judicial ou aos que estejam à disposição de autoridade policial".

E apenas o advento da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), por si só, não revogou a vedação posta na Lei Federal n. 6.575/1978, até porque nada dispôs em contrário ou a disciplinar a mesma matéria, tanto que só foi revogada a Lei Federal n. 6.575/1978 expressamente pelo advento da Lei Federal n. 13.160/2015.

O artigo 6º da Lei Federal n. 6.575/1978, portanto, afastava a possibilidade de cobrança de despesas de apreensão de veículo automotor em pátio, público ou delegado, quando tal se dava por força de inquérito policial ou investigação criminal, como é o caso dos autos, o que, como dito, não se alterou só por conta do advento da Lei Federal n. 9.503/1997.

A respeito:

"Mandado de segurança - Apreensão pela autoridade policial de veículo furtado - Liberação condicionada ao pagamento de taxas de diárias no pátio e guincho
Impossibilidade - Inteligência do artigo 6º, da Lei 6.575/78 e do Decreto municipal 1.541/95, artigo 5º - Segurança concedida em parte na primeira instância - Sentença reformada para total procedência - Taxas indevidas durante a integralidade do período em que o veículo esteve no pátio - Recursos providos. (...) O pagamento das taxas e despesas deve ser realizado quando o veículo for apreendido por infração às normas de trânsito, conforme estabelece o artigo 262 "caput" e § 2º: Art. 262 - O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN. [...] § 2º A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estadia, além de outros encargos previstos na legislação específica. Entretanto, no presente caso a situação trazida é diversa, pois o veículo foi apreendido em virtude da ocorrência do crime de furto, bem como por estar sem as placas e com o chassi adulterado, sendo a apreensão determinada pela autoridade policial, com o fim de se apurar os fatos e instruir o devido inquérito policial, devendo, para tanto, guardar o veículo objeto de crime. A Lei federal nº 6.575, de 30 de setembro de 1978 que dispor sobre o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, em todo o território nacional, estabelece no seu artigo 6º que o pagamento de estadias, demais despesas, bem como o leilão público não se aplica aos veículos recolhidos a depósito por ordem judicial ou aos que estejam à disposição de autoridade policial. O veículo somente foi liberado pela juíza criminal em 12/06/2007, conforme se observa no ofício juntado à fl. 23 e, portanto, é impossível cobrar diárias de estadia e taxa de guinchamento nos casos como o presente. (...) Neste mesmo sentido também já ficou decidido neste E. Tribunal de Justiça, nos seguintes julgados: 'Mandado de segurança - Liberação de veículo - Taxa de estadia - Veículo roubado - Tratando-se de veículo objeto de roubo não há que se falar em exigência de pagamento de taxa referente à sua estadia. Recursos improvidos'. (Apelação Cível nº 938.343- 5/8-00, 2ª Câmara de Direito Público, rel. Des. LINEU PEINADO, v. u., j. 17/11/2009).
'MANDADO DE SEGURANÇA - Apreensão do veículo objeto de roubo - Exigência de pagamento de despesas com remoção e estadia para a liberação do veículo - Denegação

da segurança - Sentença reformada - Isenção prevista na Lei 6.575/78, art.6º - Veículo à disposição de autoridade policial para apurar fatos e instruir inquérito policial - Recurso provido'. (Apelação Cível nº 728.580-5/2, 13ª Câmara de Direito Público, rel. Des. PEIRETTI DE GODOY, v. u., j. 04/03/2009). Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário e oficial, para conceder a segurança, liberando-se o veículo sem o pagamento das diárias e taxa de guincho na integralidade do período em que esteve no pátio" - Apelação nº 994.08.101348-3, 13ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Ferraz de Arruda, j. 09.06.2010, grifo nosso.

E na mesma linha de entendimento:

"**LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.** Veículo envolvido em acidente de trânsito. Apreendido para realização de perícia criminal. Cobrança indevida de taxas de remoção e estadia por não decorrer de medida administrativa de controle do trânsito. Artigo 6º da Lei 6575/1978. Precedentes deste Tribunal. Recurso provido" - Agravo de Instrumento n. 215739-91.2014.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Edson Ferreira, j. 10.02.2015, grifo nosso.

"Mandado de Segurança Despesas de estadia - Veículo encaminhado pela autoridade policial ao pátio da empresa apelada, para fins de investigação. Determinação da autoridade policial para entrega do veículo ao apelante. Cobrança que não se justifica. Ausência de respaldo em lei para a cobrança questionada. Recurso do impetrante provido" - Apelação n. 0389899-24.2009.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Aroldo Viotti, j. 12.02.2012, grifo nosso.

"Mandado de Segurança. Despesas com remoção e estadia. Veículo encaminhado ao pátio de empresa contratada pelo poder público e depositária de bens apreendidos. Veículo apreendido em decorrência de processo crime, no qual o réu, em cuja posse se encontrava, foi absolvido (CPP, 386, II). Determinação Judicial para entrega do veículo a seu proprietário. Cobrança que não se justifica. Ausência de respaldo em lei. Sentença concessiva da segurança que se mantém. Recursos oficial, e voluntário improvidos" - Apelação nº 0004686-63.2012.8.26.0471, 11ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Aroldo Viotti, j. 21.06.2016, grifo nosso.

"Reexame necessário - Veículo apreendido em razão de boletim de ocorrência feito pelo proprietário do bem - Legalidade da apreensão - Não cabimento da cobrança de diárias e despesas de estadia - Artigo 6º, da Lei nº. 6.575/78 - Sentença concessiva mantida, nos termos do artigo 252, RITJSP - Reexame necessário não provido" - Reexame Necessário nº 1008274-16.2015.8.26.0161, 8ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Ponte Neto, j. 03.08.2016, grifo nosso.

"**MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.** Veículo roubado em Sorocaba e apreendido, 3 anos depois, na Cidade de Santos, após ser localizado estacionado em guia rebaixada. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA. Não se pode imputar ao particular, estranho à prática de delito, o pagamento por despesas decorrentes da apreensão de objeto de roubo, do qual o proprietário não se beneficiou. Não incidência do artigo 262 do CTB. Sentença que determinou a liberação do bem sem pagamento de qualquer taxa mantida. Recurso da CET de Santos e Reexame Necessário não providos" - Apelação nº 1021471-96.2015.8.26.0562, 8ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Leonel Costa, j. 20.07.2016, grifo nosso.

A Lei Federal n. 6.575/1978, é certo, e como acima já pontuado, não mais está em

vigor, porquanto foi inteira e expressamente revogada pela Lei Federal n. 13.160/2015.

Sem embargo, tal circunstância em nada afasta o direito líquido e certo do proprietário do veículo (apreendido por conta de investigação policial ou criminal) à sua restituição, independente do pagamento de qualquer despesa de estadia ou remoção.

Isso porque a mera revogação da Lei Federal n. 6.575/1978, por si só, não dá lastro à cobrança de despesas de estadia de veículo apreendido por conta de inquérito policial ou processo penal ou investigação criminal, nem sua revogação implicou em conferir exigibilidade a tal tipo de cobrança, que remanesceu sem amparo ou permissivo legal algum.

É que a vedação de cobrança antes veiculada no artigo 6º da Lei Federal n. 6.575/1978 foi reproduzida e inserida na Lei Federal n. 9.503/1997, artigo 328, § 14, pela Lei Federal n. 13.160/2015, de modo que, assim, aquela vedação continuou a vigorar, mesmo com o advento da Lei Federal n. 13.160/2015.

Em outros termos, a revogação da Lei Federal n. 6.575/1978 não revogou a regra que vedava a cobrança de despesas de estadia de veículo apreendido por apreensão decorrente de investigação criminal ou policial, porquanto tal regra continuou em vigor, agora em razão do disposto na Lei Federal n. 13.160/2015, expressamente constante do artigo 328, § 14, da Lei Federal n. 9.503/1997, na conformidade da redação que lhe foi dada pela Lei Federal n. 13.160/2015.

E eis o teor do artigo 328 da Lei Federal n. 9.503/1997, com a redação dada pela Lei Federal n. 13.160/2015:

"Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 14. Não se aplica o disposto neste artigo ao veículo recolhido a depósito por ordem judicial ou ao que esteja à disposição de autoridade policial"

Não houve, portanto, com o advento da Lei Federal n. 13.160/2015, qualquer alteração legislativa substancial ou material, mas apenas de forma, sem alterar a regra de proibição antes posta, e que continuou a vigorar, vedando-se a cobrança de despesas de estadia de veículo em casos que tais, quando de apreensão policial ou derivada de investigação criminal, não decorrente de infração à legislação de trânsito.

Desse teor:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à análise do pedido de isenção do pagamento de taxas e despesas reconhecidas. Lei n. 6.575/78, revogada pela Lei n. 13.160/15. Matéria atualmente tratada no Código de Trânsito Brasileiro (artigos 270, 271 e 328). Artigo 328, §14, do CTB, que ressalva a hipótese dos veículos recolhidos a depósito por ordem judicial ou à disposição de autoridade policial. Proprietário que não deu causa à apreensão do veículo. Embargos acolhidos para sanar omissão, determinando que a entrega do veículo não seja condicionada ao pagamento de taxas e despesas" - Embargos de Declaração na Apelação nº 2067417-77.2016.8.26.0000/50000, 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Leme Garcia, j. 02.08.2016, grifo nosso.

"Ação de rito ordinário movida por proprietária de veículo apreendido e recolhido ao pátio, em decorrência da existência de 'queixa de estelionato' cujo objeto seria

o automóvel da autora. Pretendida a liberação do bem independentemente do recolhimento de despesas com remoção e estadia, bem assim indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Parcial acolhimento. Ausência de prova que demonstre a ilegalidade do ato de apreensão, a amparar pedido de indenização por danos morais. Cobrança de despesas com remoção e estadia, porém, que não se justifica, por ausência de respaldo em lei. Inteligência do § 14, do art. 328, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9.503/97). Apelação parcialmente provida para condenar a ré ao ressarcimento da quantia despendida pela autora a título de despesas de remoção e estadia do veículo” - Apelação nº 0003258-35.2010.8.26.0562, 11ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Aroldo Viotti, j. 21.06.2016, grifo nosso.

“MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. Isenção do pagamento de taxas e despesas Inteligência do §14 do artigo 328 do CTB, acrescentado pela Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, e que revogou a Lei nº 6.575/78 – Segurança concedida” - Mandado de Segurança nº 2072321-43.2016.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Edison Brandão, j. 28.06.2016, grifo nosso.

“MANDADO DE SEGURANÇA – Ressalvado o entendimento deste Relator, incabível a cobrança taxas de estadia do veículo apreendido no âmbito de investigação criminal – Aplicação da norma do art. 328, §14, do CTB, com a redação conferida pela LF nº 13.160/2015 – Recurso improvido” - Apelação / Reexame Necessário nº 1016589-78.2016.8.26.0361, 7ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Luiz Sérgio Fernandes de Souza, j. 19.02.2018.

Outrossim, além dessa vedação legal, não havia em razão do advento da Lei Federal n. 13.160/2015, como não há ainda agora (tal qual se verá adiante), qualquer regra legal expressamente dispondo ser exigível despesa de estadia ou tarifa de diária ou remoção do proprietário de veículo apreendido em inquérito policial ou para fins de investigação criminal quando de sua liberação, como se fazia de rigor.

Deveras, a natureza jurídica das despesas de estadia de veículo recolhido a depósito é de taxa, isto é, de tributo.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E APREENSÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS PRIMEIROS TRINTA DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. Liberação do veículo condicionada ao pagamento das multas já vencidas e regularmente notificadas. 1.1. Uma das penalidades aplicadas ao condutor que trafega sem o licenciamento, além da multa, é a apreensão do veículo, cuja liberação está condicionada ao prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas de remoção e estadia, nos termos do art. 262 do CTB. 1.2. A autoridade administrativa não pode exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. 1.3. Se a multa já está vencida, poderá ser exigida como condição para liberar-se o veículo apreendido, quer por ter-se esgotado o prazo de defesa sem manifestação do interessado, quer por já ter sido julgada a impugnação ou o recurso administrativo. Do contrário, estar-se-ia permitindo que voltasse a trafegar sem o licenciamento, cuja expedição depende de

que as multas já vencidas sejam quitadas previamente, nos termos do art. 131, § 2º, do CTB. 1.4. Caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua exigibilidade suspensa. Se assim não fosse, haveria frontal violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com a adoção da vetusta e odiosa fórmula do solve et repete. 1.5. No caso, a entidade recorrente condicionou a liberação do veículo ao pagamento de todas as multas, inclusive, da que foi aplicada em virtude da própria infração que ensejou a apreensão do veículo, sem que fosse franqueado à parte o devido processo legal. 1.6. Nesse ponto, portanto, deve ser provido apenas em parte o recurso para reconhecer-se que é possível condicionar a liberação do veículo apenas à quitação das multas regularmente notificadas e já vencidas. 1.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 2. Pagamento das despesas de depósito somente pelos primeiros trinta dias de apreensão. 2.1. A pena de apreensão, nos termos do art. 262 do CTB, impõe o recolhimento do veículo ao depósito "pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN". Assim, por tratar-se de penalidade, não pode ser ultrapassado o prazo a que alude o dispositivo. 2.2. Nada obstante, a retenção do veículo como medida administrativa, que não se confunde com a pena de apreensão, deve ser aplicada até que o proprietário regularize a situação do veículo, o que poderá prolongar-se por mais de 30 dias, pois o art. 271 do CTB não estabelece qualquer limitação temporal. 2.3. Assim, não há limites para o tempo de permanência do veículo no depósito. Todavia, o Estado apenas poderá cobrar as taxas de estada até os primeiros trinta dias, sob pena de confisco. 2.4. O proprietário deve proceder a regularização hábil do veículo, sob pena de ser leiloado após o nonagésimo dia, a teor do que determina o art. 5º da Lei 6.575/78. 2.5. Esta Corte assentou entendimento de que as despesas de estada dos veículos em depósito possuem natureza jurídica de taxa, e não de multa sancionatória, pois presentes a compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito. 2.6. Nesses termos, o prazo de 30 dias previsto no art. 262 do CTB garante ao contribuinte, em atenção ao princípio do não-confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88), que não poderá ser taxado de modo indefinido e ilimitado, além desse prazo, afastando assim a possibilidade, não remota, de que o valor da taxa ultrapasse o do veículo apreendido. 2.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. Recurso especial provido em parte. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008" - Recurso Especial n. 1104775/RS, 1ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Castro Meira, j. 24.06.2009, grifo nosso.

E, como tributo que é, sua instituição depende de lei própria, o que não há, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária (artigo 150, I, CF/88, e artigo 97, I, CTN), o que não há ou foi instituído pela Lei Federal n. 9.503/1997, nem pela Lei Federal n. 13.160/2015, em face do proprietário do veículo apreendido por ocasião de investigação criminal ou inquérito policial ou determinação judicial em processo penal.

A Lei Federal n. 9.503/1997 (CTB), inclusive com o advento da Lei Federal n. 13.160/2015, não instituiu, em desfavor do proprietário do veículo, qualquer obrigação de pagamento de taxa de estadia ou remoção derivada de apreensão de veículo por conta de investigação criminal, mas só e apenas dispõe e disciplina as hipóteses de apreensão e remoção ou apreensão de veículo por conta de infração administrativa às leis de trânsito, o que evidentemente não é o caso dos autos.

Aliás, outra solução não poderia se dar, pois toca ao absurdo exigir do particular despesa de estadia derivada de apreensão de veículo automotor ao qual não deu causa, o que é manifestamente injurídico e, portanto, inconstitucional.

Por isso, nada se altera na solução a ser dada ao caso em razão do advento da Lei

Federal n. 13.281/2016, que deu nova redação ao artigo 328 da Lei Federal n. 9.503/1997, suprimindo dessa última norma legal a redação que antes havia sido dada ao seu § 14 pela Lei Federal n. 13.160/2015.

Eis o teor da redação do artigo 328 da Lei Federal n. 9.503/1997 (CTB), ora em vigor, com a redação dada pela Lei Federal n. 13.281/2016:

"Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 14. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante a quitação das despesas com remoção e estadia, ou para a autorização do leilão nos termos deste artigo.

§ 15. Se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação de que trata o § 14, não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo.

§ 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo.

§ 17. O procedimento de hasta pública na hipótese do § 16 será realizado por lote de tonelage de material ferroso, observando-se, no que couber, o disposto neste artigo, condicionando-se a entrega do material arrematado aos procedimentos necessários à descaracterização total do bem e à destinação exclusiva, ambientalmente adequada, à reciclagem siderúrgica, vedado qualquer aproveitamento de peças e partes.

§ 18. Os veículos sinistrados irrecuperáveis queimados, adulterados ou estrangeiros, bem como aqueles sem possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito, serão destinados à reciclagem, independentemente do período em que estejam em depósito, respeitado o prazo previsto no caput deste artigo, sempre que a autoridade responsável pelo leilão julgar ser essa a medida apropriada."

Da norma acima transcrita, vê-se que a revogação da redação do § 14 do artigo 328 da Lei Federal n. 9.503/1997, com a redação dada pela Lei Federal n. 13.160/2015, por conta do advento da Lei Federal n. 13.281/2016 (que lhe deu nova redação, suprimindo a expressão "não se aplica o disposto neste artigo ao veículo recolhido a depósito por ordem judicial ou ao que esteja à disposição de autoridade policial"), em nada automaticamente faz com que seja, a partir daí e agora, exigível do proprietário do veículo, apreendido para fins de investigação criminal, o recolhimento das despesas de estadia ou de remoção desse veículo recolhido no pátio e quando lhe for autorizada a sua restituição, como condição para tanto.

Deveras, a norma legal ora em vigor, acima transcrita, em momento algum imputa a responsabilidade do pagamento dessas despesas ao proprietário do veículo (e sequer o poderia, já que a tanto não deu causa), nem condiciona a liberação do veículo a tal pagamento quando ele houver antes sido apreendido por conta de investigação criminal.

Apenas a supressão da redação do § 14 do artigo 328 da Lei Federal n. 9.503/1997, com a redação dada pela Lei Federal n. 13.160/2015, por conta do advento da Lei Federal n. 13.281/2016, não altera essa conclusão e não tem o condão de implicar na responsabilidade, do proprietário do veículo antes apreendido por ordem estatal e em razão de investigação criminal ou inquérito policial, pelo pagamento de despesas de estadia ou remoção, nem pode ser isso dele exigido como condição à respectiva restituição quando houver sua liberação pela autoridade penal competente.

Toda e qualquer conclusão em contrário, com toda a vênia, tocaria ao absurdo, e não pode o juízo tutelar o absurdo, muito menos interpretar no sentido do absurdo a norma legal, que sequer é expressa a esse respeito, aliás.

Ademais, demandaria expressa previsão legal a responsabilidade do proprietário do veículo pelo recolhimento de despesas de estadia e/ou remoção como condição à sua liberação, quando sua apreensão se deu por ordem da autoridade policial ou para fins de investigação criminal, e não por conta de infração à legislação de trânsito; previsão legal que não há, como visto, e o que, se houvesse, justamente por tocar ao absurdo e ao despropositado e ao desarrazoado, sequer ostentaria juridicidade ou constitucionalidade.

Se quem deu causa à apreensão do veículo pela autoridade policial não foi o particular (observe-se que, conforme fls. 115/207, o procedimento criminal foi arquivado, por falta de base para a denúncia), o que veio a ocorrer por conta de ilícito penal, e não por infração à legislação de trânsito, não cabe ao particular suportar tal pagamento em face do delegatário.

A nova regra legal, portanto, em nada altera a situação antes já pacífica, que continua a vigorar no momento, no sentido de inexigibilidade de despesas de estadia e/ou remoção em face do proprietário do veículo apreendido para investigação criminal, à medida que a norma ora vigente em momento algum imputa ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia e remoção de veículo por conta de apreensão em investigação criminal.

Não era, não é e continua não sendo, pois também sequer pode ser, do proprietário do veículo automotor a responsabilidade pelo pagamento de despesas de estadia ou de remoção de veículo apreendido em investigação criminal, carecendo isso de qualquer permissivo legal expresso.

Desse teor:

"MANDADO DE SEGURANÇA. Apreensão de veículo para averiguação de possível relação com crime. Cobrança de despesas de remoção e estadia como condição para a liberação do veículo. Impossibilidade. Inteligência do Art. 328, § 14º do Código de Trânsito Brasileiro alterado sucessivamente pelas Leis nº. 13.160/2015 e 13.281/2016. Sentença mantida. Segurança concedida. Reexame necessário e recurso de apelação não providos" - Apelação / Reexame Necessário nº 1004520-56.2017.8.26.0562, 10ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Paulo Galizia, j. 30.10.2017, grifo nosso.

Aliás, e outrossim, não se pode deixar de considerar que, se a apreensão deriva de ação estatal para fins de apuração criminal, eventual despesa desse ato originada e imputável ao proprietário do veículo só poderia existir se a legislação penal a previsse, o que não há, porém.

Por certo, "(...) Em que pese a Lei nº 6.575/78 tenha sido revogada pela Lei nº 13.160/2015, as custas e taxas referentes à remoção, apreensão e permanência em pátio só podem ser cobradas do proprietário ou possuidor quando este tenha dado causa à constrição mediante infração administrativa, inexistindo no âmbito do processo penal previsão acerca deste ônus nas hipóteses de apreensão de veículos por determinação judicial. (...) " - Mandado de Segurança nº 2257663-30.2016.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Otávio de Almeida Toledo, j. 14.03.2017.

De mais a mais, o delegatário do serviço público não pode explorar tal negócio a seu livre arbítrio ou como melhor lhe aprouver, mas sim deve explorá-lo de forma regrada e na exata conformidade do que lhe permite a lei, consoante regra basilar

de Direito Administrativo.

Se há lei vedando a cobrança de determinada despesa como condição à liberação do veículo ou se, não havendo lei vedando, não há lei a instituindo ou autorizando expressamente em desfavor do proprietário do veículo, não pode haver tal exigência em face do proprietário do veículo antes apreendido por conta de ordem estatal e originada de investigação criminal, processo penal ou inquérito policial, nem pode ser a liberação do veículo, já autorizada pela autoridade penal competente, condicionada ao seu recolhimento.

A exigência, ao proprietário do veículo apreendido para investigação criminal, de recolhimento de despesas de estadia e remoção, como condição para a sua liberação do pátio em que estava recolhido, carece de previsão ou permissivo legal e jurídico, em suma.

Daí, como dito, e a teor de todas as premissas acima alinhavadas, haveria direito líquido e certo do autor à restituição do seu veículo, sem o recolhimento de qualquer despesa de estadia ou remoção, caso já autorizada a sua liberação pela autoridade penal competente.

Nada obstante, considerando que o veículo foi leiloadado em outubro de 2020 e já está em poder de terceiro de boa-fé, conforme noticiado nos autos a fls. 82/83, tal questão resta superada, cabendo ao autor, agora, somente ser indenizado pelo réu no correspondente ao valor pelo qual o veículo foi leiloadado.

Com efeito, inegável que, em razão da apreensão do veículo e enquanto durar a apreensão, ou seja, até o momento de sua liberação ao respectivo proprietário, passou o réu a ser responsável pela sua guarda, pelo que passou a ser responsável pela manutenção de sua incolumidade, ressalvados apenas os desgastes naturais da coisa pelo decurso do tempo.

Nesse diapasão e como, no caso, o veículo acabou por ser leiloadado, deve o réu agora indenizar o autor por tal perecimento.

A responsabilidade do Poder Público, não se olvida, é objetiva, na esteira do que reza o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, verbis:

"§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Adotou-se, aqui, a teoria do risco administrativo, não do risco integral, é certo, só excluindo a responsabilidade do Estado se excluído for o respectivo nexa causal, independente de haver ou não culpa do agente público.

Deveras, "O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional (...). (...) o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados" - Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, ed. Malheiros, 22ª edição, p. 565/566.

Destarte, ocorrido o evento, a responsabilidade do Estado só é excluída se afastado

for o nexo causal, de modo que, do contrário, pelo evento danoso responde o réu.

Confira-se a doutrina:

"A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva (...). O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal" - Manual de Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, ed. Lumen Juris, 17ª edição, p. 482/483.

E, na mesma linha, a jurisprudência:

"(...) - A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). (...)" - Recurso Extraordinário n. 109615/RJ, 1ª Turma do Col. Supremo Tribunal Federal, v. u., relator Ministro Celso de Mello, j. 28.05.1996.

Pois bem.

No caso dos autos, é incontroverso que o veículo de propriedade do autor permaneceu apreendido por longo período (de 2016 a 2020) e, portanto, sob a responsabilidade do réu.

E cabia à autoridade policial, tão logo oficiada quanto ao arquivamento do procedimento criminal, liberar o veículo ao seu proprietário, independente do pagamento de qualquer despesa de estadia ou de remoção, o que não consta tenha ocorrido, tanto é que o veículo foi leiloadado e entregue ao arrematante.

Daí o nexo causal, sendo que os danos suportados pelo autor se restringem ao valor pelo qual foi arrematado o veículo, até porque condizente com o desgaste natural da coisa à época do leilão.

De rigor, por conseguinte, a condenação do réu no pagamento dos danos materiais

sofridos, ausente também causa excludente do nexo causal, limitada a extensão indenizatória, evidentemente, ao valor de arrematação do veículo, a ser apurado em liquidação de sentença, sob pena de, do contrário, haver locupletamento sem causa.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Demanda objetivando a condenação solidária dos corréus por danos materiais, avaliados em R\$ 66.779,00 (sessenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais), advindos da perda total de veículo apreendido e depositado em pátio municipal, em virtude de incêndio - Preliminar de ilegitimidade ad causam passiva arguida pelo Município afastada - Compete ao ente municipal zelar pelos veículos apreendidos por seus agentes e devolvê-los aos proprietários nas mesmas condições em que foram recolhidos - O fato de a Municipalidade ter celebrado contrato com a corré, empresa privada, por meio do qual delegou o exercício, dentre outros, do serviço de administração do pátio municipal, não afasta a pertinência subjetiva da ação ao ente estatal, já que este detém a titularidade do referido mister público - MÉRITO - Hipótese de responsabilidade pelo depósito legal (ou necessário) do bem apreendido, preconizada pela norma do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro - Aplicação da teoria objetiva (artigo 37, § 6º, CF) - O ente público depositário e, por extensão, os prepostos incumbidos de desempenhar o serviço em referência têm o dever de zelar pela guarda e conservação do bem custodiado, respondendo, em linha de princípio, pelos danos que este venha a sofrer - Ainda que não tenha sido indubitavelmente esclarecida a causa de deflagração do incêndio que atingiu o pátio municipal, as hipóteses aventadas de queda de balão e de incêndio criminoso não foram comprovadas - Dicção do artigo 642 do Código Civil - obrigação solidária dos corréus de indenizar o dano material ocasionado ao autor - Quantum indenizatório que se afigura razoável - Índices de atualização monetária e juros moratórios amoldados à modulação de efeitos realizada pelo STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e 4.425 - A correção monetária e os juros moratórios remontarão à data do evento danoso - Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ante o trabalho adicional realizado pelo advogado do autor, que sucumbiu de parte mínima do pedido (artigo 86, parágrafo único, NCPC) - Disciplina insculpida no artigo 85, caput, §3º, inciso I, §4º, inciso III e §11, do NCPC - Recursos desprovidos, com observação” - Apelação n. 1005714-27.2015.8.26.0606, 1ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.u., relator Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, j. 05.07.2016.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Veículo apreendido durante prisão em flagrante. Desaparecimento do pátio para onde encaminhado após a apreensão. Dever do Estado de guardar e restituir o bem nas mesmas condições e estado de conservação. Art. 37, § 6º, da CR. 1. Dano material equivalente ao do automóvel, segundo Tabela FIPE da data da apreensão. 2. Dano moral não caracterizado. 3. Juros e correção monetária. Relegada a discussão da matéria à fase de execução, oportunidade em que deverá ser aplicado o que for decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral (Tema nº 810). Sentença de procedência. Recurso parcialmente provido” - Apelação n. 1011548.55.2014.8.26.0053, 7ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.u., relator Desembargador Coimbra Schmidt, j. 29.02.2016.

“TRIBUTÁRIO. IPVA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Veículo apreendido em decorrência de boletim de ocorrência no qual o Apelado figurou como indiciado. Desaparecimento do bem enquanto recolhido ao pátio. Inexistência do fato gerador do tributo. Inteligência do art. 1º do Decreto 40.846/96. Descumprimento da obrigação acessória de comunicação ao Fisco que não implica na subsistência da obrigação tributária